

1500630-26.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290232/2020 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 14804037 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 4703/20/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2290232 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500630-26.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500630-26.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290232/2020 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 14804037 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 4703/20/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2290232 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYANE FONTEBASSO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 15 horas, na Rua Ely Lopes Souza, nº 705, no Bairro Jardim Nova Indaiá, em Indaiatuba, ADRIELI FERNANDA SILVA, qualificada a fls. 7, DAYANNE FONTEBASSO, qualificada a fls. 8, GUILHERME DOMINGUES, qualificado a fls. 9, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com a adolescente EVELYN FERNANDA DE OLIVEIRA, subtraíram para si uma peça de picanha e quatro garrafas de cerveja Skol Bits, tudo avaliado em R\$ 187,03 (cento e oitenta e sete reais e três centavos) todos pertencentes ao estabelecimento comercial MAXXI ATACADO. Consta também que, por volta das 16 horas, da mesma data, na Avenida Coronel Estandislau do Amaral, nº 5, no Bairro do Itaici, em Indaiatuba, ADRIELI FERNANDA SILVA, DAYANNE FONTEBASSO e GUILHERME DOMINGUES, já qualificados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com a adolescente EVELYN FERNANDA DE OLIVEIRA, subtraíram para si um desodorante, um shampoo, um condicionador de cabelos e três peças de contrafilé bovino, tudo avaliado em R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais e dez centavos), todos pertencentes ao estabelecimento SUPERMERCADO DIA.

Consta também, que nas DUAS VEZES acima indicadas e em mesmas circunstâncias de tempo, horário e local, ADRIELI FERNANDA SILVA, DAYANNE FONTEBASSO e GUILHERME DOMINGUES, corromperam a adolescente EVELYN FERNANDA DE OLIVEIRA, de 17 anos de idade, praticando com ela infração penal.

Segundo se apurou, os denunciados uniram-se para a prática de delitos de furto em Supermercados da comarca de Indaiatuba. Inicialmente ocuparam um veículo de placas DQD 2589 e seguiram até o MAXXI ATACADO.

Neste local, GUILHERME permaneceu no veículo dando guarida para a fuga das co denunciadas e da adolescente que adentraram ao local, inseriram na bolsa uma peça de picanha e quatro garrafas de cerveja Skol Bits, passaram pelo caixa sem realizar o pagamento e se evadiram, até ao automóvel, tendo GUILHERME saído do local em seguida na condução do veículo.

Minutos após, rumaram para o SUPERMERCADO DIA. Ali seguiram para o interior do estabelecimento GUILHERME, a adolescente e DAYANE, permanecendo ADRIELI no automóvel, dando guarida a atuação dos comparsas. Os três inseriram no carrinho um pacote de biscoito, um litro de leite, além de um desodorante, um shampoo, um condicionador de cabelos e três peças de contrafilé bovino. Pagaram os dois primeiros produtos e após, saíram com o carrinho com um desodorante, um shampoo, um condicionador de cabelos e três peças de contrafilé bovino sem realizar o pagamento. Inseriram rapidamente os produtos no automóvel onde estava ADRIELI e se evadiram.

O gerente do Supermercado Dia notou o furto e comunicou de imediato a Guarda Municipal reportando as placas do veículo utilizado pelos comparsas. Momentos após, guardas municipais localizaram os denunciados com os produtos furtados e outras mercadorias de origem incerta. Todos foram presos em flagrante, e a adolescente apreendida e entregue para seus responsáveis legais.

Posto isto, DENUNCIO a V. Exa. ADRIELI FERNANDA SILVA, DAYANNE FONTEBASSO e GUILHERME DOMINGUES como incurso no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do Código Penal, POR DUAS VEZES, ambas c/c art. 71 do Código Penal, e requeiro que r. e a esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020 (fls.185/187). As rés ADRIELI e DAYANNE foram citadas pessoalmente e apresentaram resposta à acusação (fls.219/224). Em relação ao Réu GUILHERME, citado por edital, não compareceu e tampouco constituiu defensor, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do CPP. (fls.230). Iniciada a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, e ao final, a ré DAYANNE foi interrogada, conforme mídia gravada pelo sistema SAJ, tendo sido decretada a revelia da ré ADRIELI.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls.308/316, requer a condenação das rés nos exatos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls. 320/329, requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Requer o afastamento da qualificadora por falta de prova de sua ocorrência. Requer a aplicação da circunstância atenuante estabelecida pelo art. 65, III, "d", do Código Penal. Requer que seja aplicado o princípio da insignificância por não haver perigo ou dano à incolumidade pública. Em caso de condenação requer seja a pena fixado no mínimo legal.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, a ré Dayanne negou a prática delitativa. Disse que foi ao mercado comprar itens e que Adrieli e sua filha subtraíram alguns itens enquanto passava as suas compras no caixa. Afirmou que não sabia que elas pretendiam furtar. Afirmou que elas lhe pediram carona. Afirmou que Guilherme não entrou no mercado. Ele é marido de uma das meninas, por isso lhe deu carona também. Disse que do mercado iriam para outro lugar. Afirmou que foram para Itaici e eles pararam no mercado Dia, mas não entrou nesse mercado. Disse que teria um churrasco na casa de sua pai, em Itaici, sendo que o Mercado Dia era caminho. Guilherme entrou neste supermercado.

Ricardo Galdino, representante do mercado Maxxi, narrou que se recorda do furto, pois na ocasião estava trabalhando no local. Dayane havia furtado peças de picanha e cerveja. Disse que os guardas foram ao local após encontrarem os autores com os objetos furtados. Disse que posteriormente compareceu à Delegacia para reconhecer os itens encontrados.

Thaynara Carolina Francisca da Silva Cardoso Santos, representante do mercado Dia, narrou que na época dos fatos trabalhava no mercado. Estava no horário de almoço quando os autores realizaram furto, sendo que uma cliente viu o furto e comunicou os fatos. Mas os furtadores já haviam fugido. Disse que alertou seu gerente, que saiu com seu veículo atrás dos furtadores, acionou a Guarda Civil e eles foram presos. Afirmou que havia duas mulheres, um rapaz e uma menina mais nova na ocasião. Disse que eles colocaram os produtos numa sacola retornável e passaram alguns itens no caixa. O restante dos produtos na sacola retornável não foram pagos.

O guarda civil Vanderlei Pereira Dias Leite narrou que estavam em patrulhamento no Bairro Itaci quando foram contatados por um indivíduo dizendo que os ocupantes de um veículo haviam subtraído diversas mercadorias do mercado Dia. Iniciaram diligências e viram o veículo mencionado com 4 pessoas em seu interior. Realizada abordagem, foram encontrados os bens subtraídos. Em contato com o gerente do mercado Dia, este reconheceu as mercadorias encontradas. Afirmou que com eles foram encontradas também peças de carne do mercado Maxxi. Disse que o gerente deste supermercado também reconheceu as mercadorias subtraídas. Afirmou por fim que havia uma adolescente na companhia dos autores.

A adolescente Evelyn confessou que estava na companhia dos autores. Disse que entrou no mercado Maxxi e subtraiu duas peças de carne. Afirmou que estava com sua mãe e colocou os itens na sua bolsa. Disse que ingressou no mercado Dia com Adrieli e Guilherme. Afirmou que sua mãe não furtou, apenas fez compras no mercado. Disse que subtraiu apenas a carne, sem participação dos demais.

III.3 Exame da prova

Passo a julgar a conduta de Dayanne e Adrieli.

A materialidade veio comprovada pelo Auto de exibição fls.16/19.

Bem provada a autoria.

A negativa da ré Dayanne não se sustenta. De fato, a versão de sua filha não merece credibilidade, pois é notório que a adolescente assumiu a culpa para proteger a mãe, até porque sua penalidade seria menor por conta de não ter atingido a maioridade.

Salienta-se ainda que a guarda civil foi acionada na saída do supermercado Dia e os acusados foram abordados ainda na posse da "res furtiva".

Os depoimento do representante do estabelecimento Maxxi confirmou que foi possível visualizar as imagens do furto capturadas pelas câmeras do estabelecimento, bem como o modo de agir dos furtadores.

Da mesma forma, o depoimento dos guardas civis esclareceu que as rés foram encontradas na companhia da adolescente e ainda na posse dos bens subtraídos, após terem sido informados do furto e do emplacamento do veículo utilizado para a ação criminosa.

O concurso ficou demonstrada pela prova coligida em juízo, notadamente pelo relato dos representantes dos estabelecimentos comerciais, que flagraram a ação das corrés em concurso.

Igualmente comprovado o delito de corrupção de menores, na medida em que restou demonstrado que as rés praticaram a infração penal juntamente com a inimputável, conforme depoimento dos guardas civis e da própria adolescente, o que por si só já caracteriza o delito, eis que se trata de crime formal.

Assim, a responsabilidade criminal das acusadas ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

DAYANNE não tem antecedente. Assim, observadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Pela reincidência (fls.103/104), elevo a pena em 1/6, passando a dois anos e quatro meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes. Pela continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6, passando a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois a réu não tem capacidade financeira.

Quanto ao delito de corrupção de menor, observadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 ano de reclusão. Em face da reincidência (fls.103/104), elevo a pena em 1/6, passando a um ano e dois meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. Não há causa de aumento/diminuição.

Regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em face da reincidência.

ADRIELI não tem antecedentes (fls.109/110). Assim, observadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Pela continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6, passando a 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Quanto ao delito de corrupção de menor, a ré não tem maus antecedentes. Assim observadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 ano de reclusão. Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há causa de diminuição/aumento.

Regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO DAYANE FONTEBASSO à pena de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa e ADRIELI FERNANDA SILVA à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, ambas por incursas no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Tendo em vista que até a presente data as rés permaneceram soltas, defiro apelo em liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade para DAYANE.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação a ADRIELI, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA